

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3667/2532

บริษัทโรงเลื่อยจักรมูลชัย จำกัด
นายสมบูรณ์ ไทยวัชรมาศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

ป.รษฎากร มาตรา , มาตรา 71 (1)

คำฟ้องของโจทก์อ้างว่า เหตุที่โจทก์มิได้ส่งสมุดบัญชีและเอกสารตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินเพราะมีข้อขัดข้องยังไม่สามารถส่งให้ได้ การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าการส่งหมายเรียกให้โจทก์ส่งสมุดบัญชีและเอกสารเพื่อการตรวจสอบไต่สวนไม่ชอบ เพราะมิได้ส่งไปยังสถานที่ตั้งทำการหรือประกอบกิจการของโจทก์ ทั้งผู้เซ็นรับหมายเรียกก็มีใช้พนักงานของโจทก์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้าโดยแจ้งว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกที่ให้นำบัญชีและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการค้าไปให้ทำการตรวจสอบ จำเลยที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๗๑(๑), ๘๗, ๘๗ ทวิ, ๘๘, ๘๙ และ ๘๙ ทวิ ประเมินให้โจทก์

ชำระภาษีดังกล่าว โจทก์มิได้ขัดขึ้นและไม่มีเจตนาที่จะไม่ส่งบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไปให้โจทก์ โดยโจทก์โต้แย้งข้อขัดข้องและขอคัดส่งต่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ ก็ยินยอมแล้ว และภายหลังโจทก์ก็ได้ส่งบัญชีและเอกสารไปให้จำเลยที่ ๑ เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ยังวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยดังกล่าว

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การส่งหมายเรียกให้โจทก์ส่งสมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบไตสวนของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบ เพราะไม่ได้ส่งไปยังสถานที่ตั้งทำการหรือประกอบกิจการของโจทก์ ทั้งนายฉัตรชัย สุคนธเมธีรัตน์ ผู้เซ็นรับหมายเรียกก็มีใช้พนักงานหรือกรรมการของโจทก์ การส่งหมายเรียกจึงไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา ๘ นั้น เห็นว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องในเรื่องดังกล่าวไว้ คงบรรยายฟ้องถึงข้อขัดข้องที่ไม่อาจส่งสมุดบัญชีและเอกสาร เพราะโจทก์ย้ายสำนักงานและพนักงานบัญชีคนเดิมลาออก โจทก์ได้ขอคัดส่งเอกสารแล้ว ปัญหาตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ